

CONTRAT DE COLOCATION

Bail d'habitation pour location meublée

Soumis au titre de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et conforme au décret 2015-587 du 29 mai 2015.

I. DÉSIGNATION DES PARTIES

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

M David Babel,
13 rue des Carmes, 67100 Strasbourg, Grand Est, France
mail : babel.david@gmail.com téléphone : +33781991885

SIRET : 82473345500037

Désigné ci-après le « **Bailleur** » ;

ET

Martin Lebrun, né(e) le Néant à Néant,
mail : téléphone :

Désigné(e) ci-après le « **Locataire** » ;

Le Bailleur et le Locataire étant désignés ensemble ci-après les « **Parties** ».

Il a été convenu de ce qui suit :

Le Bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au Locataire qui les accepte aux conditions stipulées dans le présent contrat.

II. OBJET DU CONTRAT

A. Localisation du bien

Le logement est situé : **56 Route des Romains, 67200 Strasbourg, Grand Est, France**

Etage : **2ème**, porte de droite

Numéro fiscal : **674820244876**

B. Description du bien

Type d'habitat : **Appartement en Immeuble collectif**

Régime juridique de l'immeuble : **Copropriété**

Année de construction : **1972**

Surface habitable : **86.00m2**

Nombre de pièces principales : **6** (dont **5** chambres privatives)

Destination des locaux : **usage exclusif d'habitation principale**

Type de chauffage : **Collectif** (Compteurs individuels)

Type d'eau chaude : **Collective**

Les bouteilles de Gaz sont interdites dans la location

Espaces privatifs mis à disposition du colocataire :

Une chambre individuelle.

Espaces communs mis à disposition des colocataires :

Un salon, un cellier avec une armoire, une cuisine, une salle de bain, une salle de douche, des toilettes.

Surfaces non-habitable :

Cave : Néant

Balcon

Equipements du logement :

Parking
Balcon
Ascenseur
Interphone
Eau chaude collective
Gardien
Chauffage collectif
Accès Internet
Câble/Fibre
Garage à vélo
Télésurveillance
Espace vert
VMC
Volets roulants

Equipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication :

Raccordement TV
Raccordement Internet fibre optique

Equipements et services à usage commun :

Ascenseur / Parking partagé / Espace vert

C. Travaux

Le logement a fait l'objet de travaux depuis la précédente location pour un montant de **0.00€**

Description des travaux :

Divers travaux d'aménagement

D. Dépenses énergétiques

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique : **4200.00 - 4300.00€**.

Cette estimation est basée sur les prix de l'énergie en **2023**.

III. DATE DE PRISE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT

A. Date et durée du bail

Date de prise d'effet du contrat : **01.09.2025**

Durée du contrat : **1 an**

B. Résiliation

Par le Locataire

Le Locataire peut mettre fin au bail à tout moment en respectant un préavis de **un mois**, après avoir avisé de son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de préavis court à partir de la réception de la lettre de congé par le Bailleur.

Par le Bailleur

Le Bailleur peut mettre fin au bail à son échéance après avoir donné congé. Ce congé devra être signifié au moins **trois mois** avant l'échéance du contrat de bail via l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de préavis court à partir de la réception de la lettre de congé par le Locataire.

Ce congé peut être donné par le Bailleur en vue d'une reprise du logement pour l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, en cas de vente, ou pour tout motif légitime et sérieux, notamment en cas de manquement de la part du Locataire aux obligations consignées dans le présent contrat.

C. Renouvellement

A défaut de congé, le contrat est : **Reconductible par tacite reconduction. 1 an**

D. Abandon du domicile

Lorsque des éléments laissent à indiquer que le logement est abandonné par le Locataire, le Bailleur peut mettre en demeure le Locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, sanctionnée par un acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés par les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En l'application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dans le cas d'un abandon du domicile par le Locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil, des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, du partenaire lié au Locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du domicile par le Locataire.

E. Décès du Locataire

Lors du décès du Locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au Locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du Locataire.

IV. CONDITIONS FINANCIÈRES

A. Loyer

Loyer mensuel hors charges : **333.00€ / mois**

Valeur de l'IRL et trimestre de référence : **146.68** au **2ème trimestre 2025** .

Date de révision du loyer et des charges, une fois par an : **date anniversaire du bail ou en début d'année civile.**

B. Informations relatives au dernier locataire

Le dernier locataire a t'il quitté les lieux depuis **plus de 18 mois** : **Non**

C. Charges locatives

Le Locataire est tenu de rembourser au Bailleur les charges récupérables (décret n°87-713 du 26 août 1987) ainsi que l'électricité et la connexion internet privative.

Le paiement des charges s'effectue **au forfait**, et comprend

Montant des charges : **33.00€ / mois**

D. Modalités de paiement

Le loyer est payé **par virement bancaire** pour **le mois à venir** au plus tard le **1** du mois.

Soit une somme totale de **366.00€** réglée mensuellement, sur le compte bancaire suivant :

- **FR76 1720 6000 3493 0361 8077 108** (AGRIFRPP872)

V. GARANTIES

A. Montant du dépôt de garantie

En vue de la garantie de l'exécution des obligations du Locataire, il est prévu un dépôt de garantie d'un montant de **0.00€** . Cette somme ne produit pas d'intérêts.

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt est restitué :

- Dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la remise des clés si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
- Dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la remise des clés si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée.

En cas de non restitution dans les délais prévus, le montant dû au Locataire est majoré de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas applicable si l'origine du retard de paiement résulte de l'absence de transmission par le Locataire de sa nouvelle adresse.

B. Caution(s) solidaire

Si non vide: " " né(e) le à se porte garant du locataire **Martin Lebrun** .

La durée du cautionnement solidaire est précisée dans le ou les acte(s) de caution solidaire annexé(s) au présent contrat.

VI. ÉTAT DES LIEUX, ÉQUIPEMENTS ET INVENTAIRE DES MEUBLES

Lors de la remise et de la restitution des clés (porte, boîte aux lettres et communs/portillon), un état des lieux sera établi. En comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et au départ du Locataire, le Bailleur pourra demander réparation des détériorations causées par le Locataire. Il est établi par écrit contradictoirement et amiablement par le Bailleur et le Locataire ou par un tiers mandaté par les deux Parties. Un exemplaire doit être remis à chaque Partie. Le Locataire peut demander au Bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans les dix jours suivant sa date de réalisation pour tout élément concernant le logement, ou durant le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments de chauffage.

Les équipements suivants sont mis à disposition du locataire : Box internet, Boitier TV, Télévision, Réfrigérateur, Lave linge, Hotte, Plaques de cuisson, Four, Lave vaisselle, micro-onde, Bouilloir, cafetière, pied à soupe, grille pain, aspirateur, Fer à repasser, sèche cheveux. Le locataire s'engage à en prendre soin et à signaler toute défaillance au bailleur. Toute dégradation due à un usage inapproprié sera à la charge du locataire.

Un inventaire détaillé des meubles et équipements mis à disposition du locataire est annexé au présent contrat. Cet inventaire sera signé par les deux parties lors de l'état des lieux d'entrée et de sortie. Tout meuble ou appareil manquant ou dégradé entraînera une retenue sur dépôt de garantie relative au manque ou à l'usure prématurée du matériel.

VII. CONDITIONS PARTICULIÈRES

A. Clause résolutoire

Le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au Bailleur :

- Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus entre les Parties ou en cas de non-versement du dépôt de garantie.
- Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.
- Pour troubles du voisinage constatés par décision de justice et qui subsistent un mois après commandement.

Une fois acquis au Bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le Locataire devra quitter immédiatement les lieux sans qu'aucune offre de paiement ou d'exécution de ses obligations ne puisse faire obstacle à la résiliation du contrat. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.

B. Clause d'indexation du loyer

Le loyer sera révisé chaque année selon l'indice de référence des loyers, à la date stipulée dans le présent contrat.

C. Clause de droit de visite

Conformément à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, une fois le congé donné par l'une ou l'autre des Parties ou par l'un des autres locataires du logement, le Locataire s'astreint à rendre possible la visite du logement à raison d'un créneau de deux heures les jours ouvrables entre 8h et 20h.

En outre, le bailleur bénéficie d'un droit de visite du logement, une fois par an, afin de vérifier l'état d'entretien du logement.

Il est convenu que le Locataire donnera au moins une semaine à l'avance ses disponibilités afin de faciliter l'organisation des visites.

D. Clause d'interdiction des chiens dangereux

La détention au sein du logement de chiens de première catégorie telle que définie par l'article L211-12 et suivants du Code rural et de la pêche maritime est interdite. Conformément à la législation, la détention d'animaux domestiques est autorisée, à condition qu'elle ne cause ni trouble du voisinage ni dégradation des parties communes.

E. Clause d'interdiction des animaux domestiques et exotiques

La détention d'animaux, qu'ils soient domestiques ou exotiques, est formellement interdite au sein du logement dans le cadre de la colocation, et ce afin de garantir la salubrité des espaces communs et de prévenir tout risque pour les occupants présentant des sensibilités allergiques. Le non-respect de cette clause constitue une violation des conditions du contrat de

location et pourra donner lieu, à la facturation de frais de remise en état, voire à la résiliation anticipée du bail aux torts exclusifs du locataire.

F. Clause de communication par voie électronique

Conformément aux articles 1363 et suivants du Code civil, les Parties fixent les règles de preuve recevables entre elles lorsqu'il est fait recours à un procédé de signature électronique pour conclure ce contrat.

Le Locataire accepte de recevoir sa quittance de loyer par voie électronique ainsi que toute autre communication par lettre recommandée électronique (LRE).

Le locataire accepte que tous les documents relatifs à la location soient signés numériquement avec la même valeur juridique que leur signature via le système de Rentila.com

G. Clause de non-fumeur

Le locataire s'engage à ne pas fumer à l'intérieur du logement. En cas de non-respect de cette clause, des frais de nettoyage et/ou de travaux supplémentaires pourront être facturés ou prélevés sur le dépôt de garantie.

H. Clause de médiation en cas de litige

En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, les parties s'engagent, avant toute action judiciaire, à tenter de résoudre leur différend à l'amiable et si nécessaire en recourant à un médiateur.

I. Clause d'usage raisonné des énergies

Le locataire s'engage à utiliser les installations de chauffage, d'eau chaude, d'électricité et autres équipements énergétiques de manière raisonnable, conformément à leur destination et dans le respect des règles de bon usage.

En cas de consommation manifestement excessive, anormale ou abusive, non justifiée par les conditions climatiques ou l'usage normal du logement, le bailleur pourra, retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondant au préjudice subi (factures, réparations, etc.).

VIII. OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Le Bailleur est tenu des obligations suivantes :

- Remettre au Locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
- Délivrer au Locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.
- Maintenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat en effectuant les réparations autres que locatives.
- Équiper le logement d'un détecteur de fumée dont le bon fonctionnement sera consigné dans l'état des lieux.
- Assurer au Locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
- Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le Locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
- Transmettre gratuitement une quittance au Locataire qui en fait la demande en cas de paiement total, lui délivrer un reçu en cas de paiement partiel.

IX. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire est tenu des obligations principales suivantes :

- Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat.
- Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat.
- Souscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée (ou en rembourser le coût au Bailleur si ce dernier en assure le paiement) pour faire entretenir au moins une fois par an les équipements individuels (hôte ...) et en justifier à première demande du Bailleur.
- Informer immédiatement le Bailleur de tout sinistre ou dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent. Cette notification n'engageant pas la responsabilité du Locataire dès lors que ces dégâts ne sont pas de son fait personnel.
- Veiller tout au long de l'occupation du logement du bon fonctionnement et de l'entretien du détecteur de fumée.
- Ne pas transformer sans accord écrit du Bailleur les locaux loués et leurs équipements. Dans le cas contraire, le Bailleur pourra réclamer la remise en état des locaux et des équipements aux frais du Locataire, soit la conservation des transformations sans que le Locataire ne soit indemnisé.
- Permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou privatives de l'immeuble et de travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
- S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre (incendie, dégât des eaux etc.) et en justifier au Bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du Bailleur. En cas de colocation, le Bailleur peut choisir de sa propre initiative de souscrire à une assurance contre les risques locatifs pour le compte du Locataire. Ce coût sera intégré dans les charges locatives.
- Répondre des dégradations et pertes survenues durant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du Bailleur, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
- Ne pas céder le contrat de location, ni sous-louer le logement, sauf avec l'accord préalable du Bailleur y compris sur le loyer. En cas de sous-location, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du Bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.
- Respecter le règlement intérieur de l'immeuble et le règlement de copropriété sous réserve que le Bailleur ait communiqué ces documents.
- Se conformer à toutes les demandes ou instructions pouvant être formulées par le Bailleur en vertu des décisions d'assemblées générales des copropriétaires, ou du règlement intérieur de l'immeuble et en exécuter strictement toutes les dispositions.
- Remettre au Bailleur à son départ toutes les clefs des locaux loués.
- Répondre de la perte ou de la détérioration des meubles mis à sa disposition par le Bailleur et dont l'inventaire est joint au présent contrat. S'interdire absolument de transporter le mobilier hors des lieux loués.
- Il ne pourra en aucun cas, exercer une activité commerciale ou professionnelle, dans tout ou partie des locaux loués. Il s'interdit d'exercer toute activité illicite ou contraire aux bonnes mœurs.

X. ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des obligations visées au présent contrat, les Parties font élection de domicile, le Bailleur en son domicile ou celui de son Mandataire et le Locataire dans les lieux loués.

XI. DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Conformément aux dispositions du décret 2015-587 du 29 mai 2015, un dossier de diagnostics techniques est annexé au contrat et comprend les éléments suivants :

A. Diagnostic de Performance Energétique (DPE)

Le Bailleur remet au Locataire un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) établi conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il est transmis numériquement, et disponible à consultation dans le logement.

B. Diagnostic amiante

Diagnostic Amiante Parties Privatives (DAPP)

Le Bailleur déclare qu'a été réalisé un repérage des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique dans les parties privatives constituant le bien loué et avoir constitué un Diagnostic Amiante Parties Privatives (DAPP).

Conformément aux dispositions de l'article R1334-29-4 du Code de la santé publique, le Bailleur tient le DAPP à disposition du Locataire et de toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble.

Diagnostic Technique Amiante (DTA)

Le Bailleur déclare qu'a été réalisé un repérage des matériaux de la liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique dans les parties communes de l'immeuble dans lequel est situé le bien loué et avoir constitué un Dossier Technique Amiante (DTA).

Conformément aux dispositions de l'article R1334-29-5 du Code de la santé publique, le Bailleur tient le DTA à disposition du Locataire.

C. Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Le Bailleur remet au Locataire un État des Risques et Pollutions (ERP) de la zone dans laquelle est situé le bien loué, conformément aux dispositions L 125-5, L 125-6 et L 125-7 et R 125-23 à 27 du code de l'environnement, disponible en version numérique.

D. Diagnostic termite

Le cas échéant, si le bien est situé dans une commune régie par un arrêté préfectoral concernant la présence de termites, le Bailleur remet au Locataire un diagnostic termite datant de moins de six mois précédant la signature du présent contrat qui certifie de la bonne santé du bâti du logement.

XII. AUTRES ANNEXES

Outre un dossier de diagnostics techniques, sont annexées au contrat les pièces suivantes :

- Un état des lieux.
- Un inventaire du mobilier.
- Une charte de colocation.
- Le ou les acte(s) de caution solidaire.
- Une attestation d'assurance contre les risques locatifs. Le locataire s'engage à souscrire une assurance multirisque habitation couvrant à la fois les risques locatifs et ses biens personnels, et à en justifier au bailleur chaque année.
- L'extrait du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges, transmis numériquement.
- Le cas échéant, une note écrite sur les causes des sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles et/ou technologiques.

Les Parties prendront également connaissance des articles et décrets suivant, fournis numériquement, disponible dans l'appartement et disponible en ligne sous ces références :

- Le [décret n°87-713 du 26 août 1987](#) fixant la liste des charges récupérables.
- Le [décret n°87-712 du 26 août 1987](#) fixant la liste des réparations locatives.
- La [notice d'information dite « Alur »](#) annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.

Fait à Strasbourg en plusieurs exemplaires originaux numériques, envoyés à chaque signataire.

Le ,

Le Bailleur : **M David Babel**

Le Locataire : **Martin Lebrun**